

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

8514/2538

ห้างหุ้นส่วน เดอะโปโล/ลอเรน คัมปะนี

โจทก์

นาง มุกดา เอื้อวิณะ สกุล ฯ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164 เดิม, มาตรา 1336

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 41

การฟ้องเพื่อติดตามเอาคืนซึ่งทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 เป็นการใช้อำนาจแห่งกรรมสิทธิ์ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ใช้บังคับแก่ทรัพย์สินที่มีรูปร่างอันได้แก่อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ส่วนสิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นสิทธิในนามธรรม การใช้สิทธิฟ้องคดีจึงต้องเป็นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองไว้โดยเฉพาะอันได้แก่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่โจทก์ถูกโต้แย้งสิทธิจึงไม่อาจนำมาตรา 1336 มาใช้บังคับได้ โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายพิพาท โดยโจทก์อ้างว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าอันดีกว่า ส. เป็นการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 41(1)ซึ่งไม่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องอายุความไว้จึงต้องนำบทบัญญัติทั่วไปว่าด้วยอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 เดิม ซึ่งมีกำหนด 10 ปี มาใช้บังคับโดยอนุโลม และต้องเริ่มนับอายุความตั้งแต่วันที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา 169 เดิมคือนับตั้งแต่วันที่ ส. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าราย
พิพาท

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า POLO
อ่านว่าโปโล ในรูปแบบและลักษณะต่าง ๆ กันเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า
RALPH LAUREN อ่านว่ารอล์ฟ ลอเรน เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า POLO
RALPH LAURENอ่านว่า โปโล รอล์ฟ ลอเรน อักษรโรมันคำว่า POLO ในกรอบรูป
สี่เหลี่ยมที่มีคำว่า BY RALPH LAUREN เป็นภาคส่วนประกอบเครื่องหมายการค้า
รูปประติขัณฑ์คนขี่ม้าติดสีในลักษณะต่าง ๆ และเครื่องหมายการค้ารูปประติขัณฑ์คนขี่ม้า
ติดสีที่อยู่รวมกับเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า POLO หรือ RALPH
LAUREN นอกจากนี้คำว่า POLO ยังเป็นชื่อทางการค้าและชื่อนิติบุคคลของโจทก์
อีกด้วยโจทก์และบริษัทในเครือของโจทก์ได้จดทะเบียนและยื่นขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ในประเทศต่าง ๆ เป็นจำนวนมากสำหรับใน
ประเทศไทยนั้นโจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า POLO RALPH
LAUREN โดยจัดคำดังกล่าวเป็นรูปวงกลมตามรูปที่ 6ของเอกสารท้ายคำฟ้อง
หมายเลข 2 เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 38ตามทะเบียนเลขที่ 106318 เมื่อ พ.ศ.
2528 และโจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ของโจทก์ต่อกอง
สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ทั้งห้าให้
จำเลยทั้งห้าร่วมกันถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 46528(คำขอเลขที่
74811) หากจำเลยทั้งห้าไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดง
เจตนาของจำเลยทั้งห้า และห้ามจำเลยทั้งห้าใช้หรือยื่นขอจดทะเบียนหรือเข้า
เกี่ยวข้องกับใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า POLP ใน 6 ลักษณะ ตาม

เอกสารท้ายฟ้องของโจทก์รวมทั้งเครื่องหมายอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับ
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์อีกต่อไป

จำเลยทั้งห้าให้การว่า โจทก์มิได้ฟ้องคดีภายใน 10 ปีนับตั้งแต่วันที่นายเสรีจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้า โจทก์นำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2533 เกินกว่า
10 ปีแล้ว คดีโจทก์จึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่าโจทก์ได้จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า POLO อ่านว่าโปโล ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2473ตามเอกสารการจดทะเบียนพร้อมคำแปลหมาย จ.20 และ
ประเทศอื่น ๆประมาณ 50 ประเทศ มาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว สำหรับใน
ประเทศไทยโจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า POLP RALPH
LAURENโดยจัดคำดังกล่าวเป็นรูปวงกลมเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 38ตามทะเบียน
เลขที่ 106318 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2528ตามสำเนาทะเบียนเครื่องหมายการค้า
เอกสารหมาย จ.24 ต่อมาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2532 โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า POLO อ่านว่า โปโล ในกรอบสี่เหลี่ยมสำหรับ
สินค้าในจำพวกที่ 38 ประเภทเครื่องนุ่งห่มและแต่งกาย ตามคำขอเลขที่197094 แต่
นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่รับจดทะเบียนให้ด้วยเหตุว่าเครื่องหมายการค้าที่
ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้ารายพิพาทของนายเสรี เอื้อ
วัฒนะสกุลที่ได้จดทะเบียนไว้ตามคำขอเลขที่ 74811 ทะเบียนเลขที่ 46528 ปรากฏ
ตามสำเนาคำขอและคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมาย จ.25
และ จ.32 ซึ่งปรากฏว่านายเสรีได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว
เพื่อใช้กับสินค้าในจำพวกเดียวกับโจทก์และนายทะเบียนได้จดทะเบียนให้เมื่อวันที่

14 ธันวาคม 2514 ตามสำเนาทะเบียนและทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้าเอกสาร
หมายเลข 1 และ 2 มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า คดีโจทก์ขาดอายุความ
หรือไม่ โดยโจทก์ฎีกาในทำนองว่า โจทก์ฟ้องคดีเพื่อติดตามเอาเครื่องหมายการค้า
ของโจทก์คืนมาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1336 โจทก์จึงฟ้องได้
ตลอดไปไม่มีกำหนดอายุความ เห็นว่าการฟ้องเพื่อติดตามเอาคืนซึ่งทรัพย์สินตาม
มาตรา 1336 ดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจแห่งกรรมสิทธิ์ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ใช้บังคับ
แก่ทรัพย์สินที่มีรูปร่างอันได้แก่อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ ส่วนสิทธิใน
เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นสิทธิในนามธรรมการใช้สิทธิฟ้อง
คดีจึงต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองไว้โดยเฉพาะอัน
ได้แก่ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่โจทก์
ถูกโต้แย้งสิทธิ กรณีของโจทก์จึงไม่อาจนำมาตรา 1336 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาใช้บังคับได้ ตามคำฟ้องโจทก์เป็นเรื่องฟ้องขอให้เพิกถอนการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายพิพาทโดยโจทก์อ้างว่าโจทก์มีสิทธิใน
เครื่องหมายการค้าอันดีกว่านายเสรีและจำเลยทั้งห้าซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมผู้รับ
มรดกของนายเสรีเป็นการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.
2474 มาตรา 41(1) ซึ่งไม่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องอายุความไว้ จึงต้องนำบทบัญญัติ
ทั่วไปว่าด้วยอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 164 เดิม ซึ่งมี
กำหนด 10 ปี มาใช้บังคับโดยอนุโลมและต้องเริ่มนับอายุความตั้งแต่วันที่อาจ
บังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 169
เดิม คือนับตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2514 อันเป็นวันจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
รายพิพาท แต่โจทก์มาฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2533 เกินกว่า 10 ปี แล้ว คดี
ของโจทก์จึงขาดอายุความ"

(จเร อำนวยการพัฒนา-ยุทธศาสตร์ ธารีสาร-อรรณนิตติ ดิษฐอำนาจ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ